Eisen Wft/Bgfo
Controle betrouwbaarheid medewerkers

Bij deze ontvangt u meer informatie over de eisen die de Wet op het financieel toezicht, Wft, en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, Bgfo, stelt aan vergunninghouders indien deze medewerkers aannemen of bestaande medewerkers een andere functie gaan vervullen. Op het eind van deze notitie geven wij aan op welke wijze Bureau DFO u eventueel kan helpen bij de uitvoering van deze controles.

Om welke medewerkers gaat het?

De eisen die hierna verder worden toegelicht hebben betrekking op werknemers en andere personen (bijvoorbeeld freelancers) die zich onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten. Dat zijn uiteraard de personen die adviseren. Maar ook secretaresses of medewerkers van de administratie worden hiertoe gerekend omdat ze de telefoon opnemen voor adviseurs of polissen en klantgegevens administreren. Ook stafmedewerkers en compliance officers vallen onder deze categorie. Personen die niet onder deze categorie vallen zijn bijvoorbeeld de conciërge, schoonmakers en andere medewerkers die op geen enkele manier inhoudelijk klantcontact hebben.

De eisen

De vergunninghouder dient vóór de indiensttreding van medewerkers die zich rechtsreeks bezighouden met financiële diensten de controles uit te voeren. Deze controles dienen ook uitgevoerd te worden wanneer een bestaande medewerker overstapt naar een andere functie binnen de organisatie waarin wel inhoudelijk klantcontact plaatsvindt. Deze controles dienen plaats te vinden ongeacht de aard van het (beoogde) dienstverband. Dus ook bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst en bij medewerkers die via een uitzendbureau op het kantoor werken. De controles die moeten worden uitgevoerd, zijn:

1. Vaststellen identiteit aan de hand van een geldig persoonsbewijs;
2. Overleggen van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (screenen op basis van profiel 95: financiële dienstverlening);
3. Raadpleging van het Centraal Insolventieregister met betrekking tot status faillissement en eventuele rehabilitatie;
4. Nagaan van antecedenten, door middel van eigen verklaring kandidaat en/ of verificatie bij de laatste werkgever.

K.v.K. Gooi- en Eemland nr 32068727 Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. Gooi- en Eemland

Bureau DFO BV
De Wel 14-16
Postbus 44
3871 MV Hoevelaken
3870 CA Hoevelaken
Tel. 033 258 04 60
E-mail info@dfobv.nl
Internet www.dfobv.nl
Btw nr. NL806480828B01

Bewaarplicht

De vergunninghouder dient te kunnen aantonen bovenstaande controles te hebben uitgevoerd. De documentatie aan de hand waarvan dit kan worden aangetoond moet tot twee jaar na uitdiensttreding reproduceerbaar zijn.
Een kopie van het persoonsbewijs van de medewerker dient zelfs tot vijf jaar na uitdiensttreding te worden bewaard.

Faillissement en nog niet gerehabiliteerd

Indien een medewerker failliet is verklaard en nog niet is gerehabiliteerd, dan dient de vergunninghouder zelf een afweging te maken of dit faillissement gevolgen heeft voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de medewerker. Afwegingen die hierbij een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld:

- De verwijtbaarheid van het faillissement. (Een faillissement als gevolg van gokschulden kan leiden tot een andere afweging dan een faillissement als gevolg van corona of zorgverlof);
- Overige omstandigheden van het faillissement;
- De bevoegdheden die de medewerker krijgt binnen de onderneming.

Twijfel? Geen dienstverband

Heeft de vergunninghouder op basis van de uitgevoerde controles twijfel over de betrouwbaarheid van de kandidaat dan is er maar één uitkomst: er mag geen arbeidsrelatie worden aangegaan. Wordt die toch aangegaan en leidt dit tot incidenten dan kan in de contacten die daarop met de AFM kunnen plaatsvinden dus niet het excuus gebruikt worden van “ik twijfelde al”. De controles moeten serieus worden uitgevoerd. De vergunninghouder moet de uitkomsten van deze controles zorgvuldig tot zich nemen en een heldere afweging maken. Het totale proces dient vervolgens reproduceerbaar te zijn.

Hoe kan Bureau DFO helpen?

Wanneer Bureau DFO gegevens ontvangt van de persoon voor wie de controle moet worden gedaan, dan voert Bureau DFO deze werkzaamheden uit. De uitkomst wordt schriftelijk bevestigd. Per onderzoek ontvangt de vergunninghouder:

1. **Toelichting bij gebruik Resultatenrapport Centraal Insolventieregister**
2. **Bevinding raadpleging Centraal Insolventieregister**
3. **Model eigen verklaring antecedenten**

Neemt u deze dienst bij ons af, dan adviseren wij u uw kandidaat-medewerker te melden dat u de controle door een externe partij /Bureau DFO laat uitvoeren en dat er dus persoonsgegevens worden doorgegeven.

K.v.K. Gooi- en Eemland nr 32068727 Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. Gooi- en Eemland

Bureau DFO BV
De Wel 14-16
Postbus 44
3871 MV Hoevelaken
3870 CA Hoevelaken
Tel. 033 258 04 60
E-mail info@dfobv.nl
Internet www.dfobv.nl
Btw nr. NL806480828B01

dienstverlening voor financiële ondernemers

Verzoek tot onderzoek in kader Wft/BGO met betrekking tot aanstelling medewerker of wijziging functie

Aanvrager:
Naam kantoor
Plaats van vestiging
Contactpersoon
Adres voor ontvangen resultaat

Verzoekt een onderzoek in te stellen naar de antecedenten in het Centraal Insolventieregister alsmede een “Eigen verklaring antecedenten” op te stellen als bedoeld in de artikelen 4:11 van de Wft en artikel 28 Bgfo.

op onderstaande persoon:
Naam
Achternaam
Geboortedatum

De kosten van dit onderzoek bedragen 32.50 euro exclusief btw, per aanvraag

De aanvraag kunt u doen via onze website of ons een mail sturen

Op deze opdracht zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Bureau DFO van toepassing

K.v.K. Gooi- en Eemland nr 32068727 Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. Gooi- en Eemland

Bureau DFO BV
De Wel 14-16
Postbus 44
3871 MV Hoevelaken
3870 CA Hoevelaken
Tel. 033 258 04 60
E-mail info@dfobv.nl
Internet www.dfobv.nl
Btw nr. NL806480828B01